BUNDESGESETZBLATT

FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1950 Ausgegeben am 23. Dezember 1950 61. Stück

230. Bundesgesetz: Verlängerung der Geltungsdauer des Wohnungsanforderungsgesetzes 1949.
231. Bundesgesetz: Lebensmittelgesetznovelle.
232. Verordnung: Ausgabe von Scheidemünzen zu 20 Groschen.
233. Verordnung: 2. Markenschutz-Überleitungsverordnung — 2. Marken-ÜV.
234. Verordnung: Änderung der Kraftfahrrechts-Überleitungsverordnung.
235. Verordnung: Durchführung des Wohnungsanforderungsgesetzes in Tirol.
236. Verordnung: Ausmahlungsvorschriften für Roggen und Weizen.
237. Verordnung: Dienstordnung für Vertragslehrer und Lehrbeauftragte an der Akademie für Musik und darstellende Kunst in Wien und an der Akademie für angewandte Kunst in Wien.
238. Verordnung: Verlängerung der Geltungsdauer der Verordnung, betreffend die Regelung der Arzneipreise in Apotheken.
239. Verordnung: Eichstempelverordnung.

230. Bundesgesetz vom 22. November 1950, womit die Geltungsdauer des Wohnungsanforderungsgesetzes 1949 verlängert wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Im § 24 Abs. 1 des Wohnungsanforderungsgesetzes 1949, BGBl. Nr. 204/1949, sind die Worte „31. Dezember 1950" zu ersetzen durch „31. Jänner 1951".

§ 2. Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 1951 in Kraft.

§ 3. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist das Bundesministerium für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Justiz betraut.

Renner

Figl Maisel Tschadek

231. Bundesgesetz vom 22. November 1950, womit das Gesetz vom 16. Jänner 1896, RGBl. Nr. 89/1897, betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln und einigen Gebrauchsgegenständen abgeändert und ergänzt wird (Lebensmittelgesetznovelle).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Gesetz vom 16. Jänner 1896, RGBl. Nr. 89/1897, betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln und einigen Gebrauchsgegenständen, wird wie folgt abgeändert und ergänzt:

1. Der § 2 hat zu lauten:

„Aufsichtsorgane.

§ 2. (1) Aufsichtsorgane, denen die in den §§ 3 bis 5 bezeichneten Befugnisse zustehen, sind

a) die bei den Bezirksverwaltungsbehörden bestellten Amtsärzte und, soweit es sich um die Beurteilung von Nahrungs- und Genußmitteln animalischen Ursprungs handelt, auch die Amtstierärzte, sowie
b) die hiefür besonders bestellten Organe der Ämter der Landesregierungen (Lebensmittelinspektoren).

(2) Gemeinden, die bisher eigene Aufsichtsorgane zur Durchführung der Lebensmittel- und Gesundheitspolizei bestellt haben, bleiben auch weiterhin hiezu berechtigt.

(3) Als die in den Abs. 1 lit b und 2 genannten Organe sind nur solche Personen mit dem Aufsichtsdienst zu betrauen und hiefür zu beeiden, die eine ausreichende fachliche Befähigung nachgewiesen haben. Der Nachweis der fachlichen Befähigung für die Aufsichtsorgane sowie deren Heran- und Weiterbildung wird durch Verordnung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung geregelt."

2. Der § 5 Abs. 5 hat zu lauten:

„Wurde in einem der Fälle, von denen die Abs. 2, 3 und 4 handeln, von einem der im § 2 Abs. 1 und 2 bezeichneten Organe eine Beanstandung erhoben, so ist unter Anschluß des Befundes und Gutachtens (Attestes) jenes Organs, welches die Amtshandlung gepflogen hat, die Anzeige an die Staatsanwaltschaft, sofern jedoch die Strafverfolgung der Bezirksverwaltungsbehörde zukommt, an diese zu erstatten."

3. Nach § 7 ist ein neuer § 7 a mit folgendem Wortlaut einzufügen:

„§ 7 a. (1) Zum Schutze der Gesundheit kann das Bundesministerium für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit den beteiligten Bundesministerien und nach Anhörung des österreichischen Arbeiterkammertages der Bundeskammer

der gewerblichen Wirtschaft und die Landwirtschaftskammer für Niederösterreich und Wien namens der österreichischen Landwirtschaftskammern im Verordnungswege Bestimmungen erlassen,

a) welche Bedingungen auf dem Gebiete der Hygiene beim Verkauf und Feilhalten, bei der Gewinnung, Herstellung, Behandlung, Verarbeitung, Bezeichnung, Verpackung, Aufbewahrung und beim Transport von zum Verkehr bestimmten Lebensmitteln und diesem Bundesgesetze unterliegenden Gebrauchsgegenstände zu erfüllen sind;

b) ob und auf welche Weise und in welchem Umfange die Käufer von einem bei der Herstellung von Lebensmitteln erfolgten Zusatz von bestimmten chemischen Konservierungsmitteln oder künstlichen Süßstoffen sowie von einer Färbung mit bestimmten künstlichen Farben oder von einer künstlichen Bleichung unterrichtet werden müssen;

c) ob und auf welche Weise Stoffe und Zubereitungen, die bisher nicht als Lebensmittel oder als Zusatz zu Lebensmitteln verwendet wurden, vor ihrer Inverkehrsetzung zum Zwecke des menschlichen Genusses einer Untersuchung durch die zuständige staatliche Lebensmitteluntersuchungsanstalt zugeführt werden müssen;

d) ob und inwieweit salpetrigsaure Salze bei der Erzeugung von Lebensmitteln verwendet werden dürfen.

(2) Auf die landwirtschaftliche Urproduktion finden die Bestimmungen des Abs. 1 lit. a nur Anwendung, wenn ein Produkt unter Hinweis auf seine besondere Eignung als Nahrung für Kinder oder Kranke in Verkehr gesetzt werden soll."

4. Im § 9 treten an die Stelle der Worte „fünfhundert Schilling" die Worte „dreihundert Schilling".

5. Der § 10 Abs. 1 hat zu lauten:

„§ 10. Wer den auf Grund der §§ 6, 7 und 7 a erlassenen Verordnungen oder der Anordnung des § 8 zuwiderhandelt, macht sich einer Übertretung schuldig und ist mit Arrest bis zu einem Monat, womit Geldstrafe bis zu 3000 S verbunden werden kann oder an Geld bis zu 3000 S zu bestrafen."

6. Der § 22 hat zu lauten:

„§ 22. Das Verfahren hinsichtlich der in den §§ 11, 12, 14 bis 19 vorgesehenen strafbaren Handlungen steht den Gerichten, hinsichtlich der Übertretungen nach den §§ 9 und 10, soweit die Tat nicht nach anderen Bestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, der Bezirksverwaltungsbehörde zu.

Die Bestimmungen des § 20 und des § 21 Abs. 2 sind bei Verwaltungsübertretungen nach den §§ 9 und 10 dem Sinne nach anzuwenden."

7. Der § 23 hat zu lauten:

„Codexkommission.

§ 23. (1) Dem Bundesministerium für soziale Verwaltung obliegt die Herausgabe des österreichischen Lebensmittelbuches (Codex alimentarius Austriacus). Dieses dient der Verlautbarung von Lebensmitteluntersuchungsmethoden, Lebensmittelbeurteilungsgrundsätzen, Lebensmittelbegriffsbestimmungen sowie von Richtlinien über die Regelung des Verkehrs mit Lebensmitteln und über das Verfahren mit beanstandeten Lebensmitteln.

(2) Zur Vorbereitung solcher Verlautbarungen ist eine Kommission heranzuziehen, die beim Bundesministerium für soziale Verwaltung errichtet wird. Diese Kommission führt die Bezeichnung „Kommission zur Herausgabe des österreichischen Lebensmittelbuches (Codexkommission)."

(3) Die Codexkommission setzt sich zusammen aus:

a) drei Vertretern des Bundesministeriums für soziale Verwaltung und je einem Vertreter der Bundesministerien für Justiz, für Land- und Forstwirtschaft und für Handel und Wiederaufbau;

b) je einem Vertreter des österreichischen Arbeiterkammertages, der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft und der Landwirtschaftskammer für Niederösterreich und Wien namens der österreichischen Landwirtschaftskammern und

c) einem beamteten und einem nichtbeamteten Vertreter aus dem Stande der geprüften Lebensmittelchemiker.

(4) Die unter Abs. 3 aufgezählten Mitglieder der Codexkommission werden auf Vorschlag der sie entsendenden Stellen, der nichtbeamtete Vertreter aus dem Stande der geprüften Lebensmittelchemiker über gemeinsamen Vorschlag der unter lit. b des Abs. 3 bezeichneten Körperschaften vom Bundesminister für soziale Verwaltung auf die Dauer von drei Jahren bestellt.

(5) Der Bundesminister für soziale Verwaltung bestellt außerdem für die gleiche Zeit einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden der Codexkommission sowie Vertreter der einschlägigen Wissenschaften. Alle diese Personen haben als ständige Mitglieder in der Codexkommission beschließende Stimme.

(6) Für jedes der unter lit. b des Abs. 3 genannte ständige Mitglied der Codexkommission wird auf gleiche Weise ein Ersatzmitglied vorgeschlagen und bestellt, welches bei Verhinde-

rung eines ständigen Mitgliedes dessen Stimmrecht ausübt und ansonsten mit beratender Stimme an den Arbeiten der Codexkommission teilnehmen kann.

(7) Ferner kann die Codexkommission zur Bearbeitung einzelner Fachgebiete fallweise Fachverständige aus dem Kreise der Wissenschaft und Wirtschaft als nichtständige Mitglieder mit beratender Stimme heranziehen.

(8) Die Codexkommission arbeitet im übrigen nach einer von ihr zu erlassenden Geschäftsordnung, die der Genehmigung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung bedarf."

8. Im § 3 Abs. 3, § 5 Abs. 1 und 4, § 24 Abs. 1, § 25 Abs. 1, § 26 Abs. 1 und 2, § 27, § 28, ferner in der Überschrift des § 29, im § 29 Abs. 1 bis 4 und § 31 hat das Wort „technische" zu entfallen.

9. Der § 34 hat zu lauten:

„Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist das Bundesministerium für soziale Verwaltung, soweit es sich aber um eine Angelegenheit handelt, durch die das gerichtliche Strafrechtswesen berührt wird, das Bundesministerium für Justiz, hinsichtlich des § 23 Abs. 3 auch das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft und das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau betraut.

Artikel II.

1. Mit Geltungsbeginn dieses Bundesgesetzes treten folgende im § 1 der Verordnung zur Einführung der Lebensmittelgesetzgebung in der Ostmark und im Reichsgau Sudetenland vom 4. Jänner 1940, Deutsches RGBl. I S. 40 (GBl. f. d. L. Ö. Nr. 16/1940), eingeführten reichsrechtlichen Vorschriften außer Kraft:

1. Verordnung über Wermutwein und Kräuterwein vom 20. März 1936, Deutsches RGBl. I S. 196,

2. Gesetz über den Verkehr mit Absinth vom 27. April 1923, Deutsches RGBl. I S. 257,

3. Verordnung über Honig vom 21. März 1930, Deutsches RGBl. I S. 101,

4. Verordnung über Kunsthonig vom 21. März 1930, Deutsches RGBl. I S. 102,

5. Verordnung über Kaffee vom 10. Mai 1930, Deutsches RGBl. I S. 169,

6. Verordnung über Kaffee-Ersatzstoffe und Kaffee-Zusatzstoffe vom 10. Mai 1930, Deutsches RGBl. I S. 171,

7. Verordnung über Obsterzeugnisse vom 15. Juli 1933, Deutsches RGBl. I S. 495, in der Fassung vom 17. August 1938, Deutsches RGBl. I S. 1048,

8. Verordnung über Kakao- und Kakaoerzeugnisse vom 15. Juli 1933, Deutsches RGBl. I S. 504,

9. Verordnung über Speiseeis vom 15. Juli 1933, Deutsches RGBl. I S. 510,

10. Verordnung über Teigwaren vom 12. November 1934, Deutsches RGBl. I S. 1181,

11. Verordnung über Tafelwässer vom 12. November 1934, Deutsches RGBl. I S. 1183, in der Fassung vom 11. Februar 1938, Deutsches RGBl. I S. 199,

12. Verordnung über Knochenfett vom 8. Juli 1936, Deutsches RGBl. I S. 565,

13. Verordnung gegen die Verwendung von Mineralölen im Lebensmittelverkehr vom 22. Jänner 1938, Deutsches RGBl. I S. 45,

14. Verordnung über koffeinhaltige Erfrischungsgetränke vom 24. Juni 1938, Deutsches RGBl. I S. 691,

15. Verordnung über Blutplasma vom 14. September 1939, Deutsches RGBl. I S. 1774.

2. Die bisher auf Grund der §§ 2, 6, 7, 10 und 24 ergangenen Verordnungen gelten als im Sinne dieses Bundesgesetzes erlassen.

3. Auf Strafsachen der in den §§ 9 und 10 des Lebensmittelgesetzes in seiner ursprünglichen Fassung bezeichneten Art, in denen am Tage des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes schon eine Strafverfügung erlassen oder das Urteil erster Instanz gefällt worden ist, ist das neue Recht nur anzuwenden, wenn die gerichtliche Entscheidung infolge eines Einspruches, eines Rechtsmittels oder infolge Wiederaufnahme des Strafverfahrens beseitigt wird.

Artikel III.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist das Bundesministerium für soziale Verwaltung, soweit es sich aber um eine Angelegenheit handelt, durch die das gerichtliche Strafrechtswesen berührt wird, das Bundesministerium für Justiz betraut. Die Vollziehung des Art. I obliegt jedoch auch dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft und dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau.

Renner
Figl **Maisel** **Tschadek**
Kraus **Kolb**

232. Verordnung des Bundesministeriums für Finanzen vom 16. September 1950 über die Ausgabe von Scheidemünzen zu 20 Groschen.

Auf Grund des § 1 des Scheidemünzengesetzes vom 25. Juli 1946, BGBl. Nr. 146, in der Fassung des Bundesgesetzes vom 24. Mai 1950,

BGBl. Nr. 115, werden ab 23. Dezember 1950 im Wege der Oesterreichischen Nationalbank Scheidemünzen zu 20 Groschen in folgender Ausstattung ausgegeben werden:

Das 20-Groschen-Stück wird aus Kupfer mit einem Aluminiumgehalt von 8·5 v. H. geprägt. Es hat ein Stückgewicht von 4·5 g und einen Durchmesser von 22 mm. Auf der Vorderseite zeigt es das Bundeswappen, auf der Rückseite in der Mitte die Wertziffer „20" und in ringförmiger Anordnung die Umschrift „Republik Österreich". Unter der Wertziffer befindet sich die Jahreszahl der Prägung. Die äußere Einfassung besteht auf beiden Seiten aus einem flachen Stäbchen; der Rand der Münze ist glatt.

Die Münzen zu 20 Groschen werden bei allen Bundes- und den übrigen öffentlichen Kassen bis zum Betrag von 20 S zu ihrem Nennwert in Zahlung genommen. Ferner werden sie von den Bundeskassen nach Maßgabe der jeweils vorhandenen Kassenbestände in andere gesetzliche Zahlungsmittel umgewechselt. Bei den Kassen der Oesterreichischen Nationalbank werden die Scheidemünzen ohne Begrenzung in Zahlung und in Umwechslung gegen Banknoten genommen.

Margarétha

233. Verordnung des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau vom 9. November 1950 über die Wiederherstellung des österreichischen Markenrechtes (2. Markenschutz-Überleitungsverordnung — 2. Marken-ÜV.).

Gemäß § 8 Abs. 2 und § 10 Abs. 1 des Markenschutz-Überleitungsgesetzes, BGBl. Nr. 125/1947, wird verordnet:

1. Die Frist, innerhalb welcher die Anträge nach § 6 Abs. 1 und § 7 Marken-ÜG. zu überreichen sind, endet am 30. Juni 1951.

2. Die Frist, innerhalb welcher Markenanmeldungen zu überreichen sind, für welche Prioritäten gemäß § 10 Abs. 1 Marken-ÜG. in Anspruch genommen werden, endet am 30. Juni 1951.

Kolb

234. Verordnung des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau vom 15. November 1950 über eine Änderung der Kraftfahrrechts-Überleitungs-Verordnung, BGBl. Nr. 61/1947.

Auf Grund des Kraftfahrgesetzes 1946, BGBl. Nr. 83/1947, wird verordnet:

Artikel I.

Im Artikel V § 1 der Kraftfahrrechts-Überleitungs-Verordnung, BGBl. Nr. 61/1947, in der Fassung der Verordnung vom 31. Dezember 1948, BGBl. Nr. 70/1949, hat es im Abs. 1 an Stelle von „31. Dezember 1950" zu lauten „31. Dezember 1951".

Artikel II.

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1951 in Kraft.

Kolb

235. Verordnung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung vom 20. November 1950, betreffend die Durchführung des Wohnungsanforderungsgesetzes in Tirol.

Auf Grund des § 1 Abs. 2 des Wohnungsanforderungsgesetzes 1949, BGBl. Nr. 204/1949, wird verordnet:

Auf Antrag des Landeshauptmannes von Tirol wird die Bezirkshauptmannschaft Schwaz ermächtigt, in den Gemeinden Fügen, Mayrhofen, Schlitters, Weer und Zell a. Z. das Recht zur Wohnungsanforderung auszuüben.

Maisel

236. Verordnung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft vom 21. November 1950 über die Ausmahlungsvorschriften für Roggen und Weizen.

Gemäß § 4 des Bundesgesetzes vom 17. Juli 1950, BGBl. Nr. 168, über die Regelung der Getreide- und Futtermittelwirtschaft (Getreidewirtschaftsgesetz) wird verordnet:

§ 1. Aschegehalt.

(1) In Handelsmühlen dürfen aus Roggen und Weizen nur die in Abs. 3 und 4 angeführten Typen hergestellt und in den Verkehr gebracht werden.

(2) Die angegebenen Aschezahlen stellen den mineralischen, das heißt unverbrennbaren Anteil des Mahlerzeugnisses dar. Die für die einzelnen Typen vorgeschriebenen Aschezahlen sind von der Trockensubstanz berechnet. Die Mühlen dürfen den zulässigen Mindestasche-

gehalt nicht unterschreiten, den zulässigen Höchstaschegehalt nicht überschreiten.

(3) Das aus Roggen hergestellte Mahlerzeugnis muß der nachstehenden Type entsprechen:

Type	vorgeschriebener	zulässiger Mindest-	zulässiger Höchst-
	Aschegehalt in Prozent		
R 1160 Roggenmehl	1·160	1·060	1·300

(4) Die aus Weizen hergestellten Mahlerzeugnisse müssen den nachstehenden Typen entsprechen:

Type	vorgeschriebener	zulässiger Mindest-	zulässiger Höchst-
	Aschegehalt in Prozent		
W 550	0·550	0·490	0·580
W 710 Weizenkochmehl	0·710	0·690	0·800
W 1600 Weizenbrotmehl	1·600	1·500	1·750

(5) Die für Roggen und Weizen vorgeschriebenen Typen entsprechen einer Ausmahlung von 80 v. H.

(6) Wenn es die Sicherung der Versorgung mit Mahlerzeugnissen erfordert, kann das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft Ausnahmen von den vorstehenden Typenvorschriften bewilligen (Sondervermahlungen); zwecks Herstellung von Spezialmehlen und Spezialschroten können in gleicher Weise Ausnahmen von den festgelegten Typen bewilligt werden.

§ 2. Kennzeichnung.

(1) Mahlerzeugnisse dürfen nur mit folgender Kennzeichnung in den Verkehr gebracht werden:

a) Angabe des Erzeugnisses,

b) Angabe der Type,

c) Angabe des Herstellungstages oder der Mahlpostnummer,

d) Angabe des Herstellers (Name und Ort der Mühle).

(2) Das Mahlerzeugnis ist sofort nach der Herstellung an jedem Sack durch Anhänger zu kennzeichnen.

§ 3. Strafbestimmungen.

Auf Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung finden die Strafbestimmungen des § 20 Abs. 1 des Getreidewirtschaftsgesetzes Anwendung.

§ 4. Schlußbestimmungen.

Mit dem Wirksamkeitsbeginn dieser Verordnung tritt die Anordnung 48 vom 25. August 1949 der Bundesministerien für Volksernährung und für Land- und Forstwirtschaft, verlautbart in der „Wiener Zeitung" Nr. 200 vom 28. August 1949, außer Kraft.

Kraus

237. Verordnung des Bundesministeriums für Unterricht vom 23. November 1950, betreffend die Dienstordnung für Vertragslehrer und Lehrbeauftragte an der Akademie für Musik und darstellende Kunst in Wien und an der Akademie für angewandte Kunst in Wien.

Auf Grund des § 8 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 30. Juni 1948, BGBl. Nr. 168, betreffend die Errichtung von Kunstakademien (Kunstakademiegesetz), wird im Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt und dem Bundesministerium für Finanzen verordnet:

§ 1. (1) Die nicht in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehenden Lehrkräfte an der Akademie für Musik und darstellende Kunst und an der Akademie für angewandte Kunst sind mittels eines Dienstvertrages bestellte Lehrkräfte (Vertragslehrer) oder Lehrbeauftragte; sie werden auf Grund von Vorschlägen des Lehrerkollegiums der Anstalt vom Bundesministerium für Unterricht bestimmt.

(2) Das Bundesministerium für Unterricht ermächtigt den Präsidenten der Kunstakademie (Präsidenten) mit den hiefür bestimmten Personen namens des Bundes Dienstverträge bezüglich der Erteilung von Unterricht abzuschließen.

(3) Das Bundesministerium für Unterricht erteilt den hiefür bestimmten Personen befristete und jederzeit widerrufliche Lehraufträge.

§ 2. (1) Der Dienstvertrag der Vertragslehrer ist schriftlich auszufertigen und von beiden Teilen zu unterschreiben.

(2) Der Dienstvertrag hat zu enthalten

a) den Zeitpunkt des Dienstantrittes,

b) die Art und den Umfang der Dienstleistung,

c) die Höhe des Entgelts,

d) den Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses oder die Angabe, daß der Vertrag auf unbestimmte Zeit abgeschlossen worden ist,

e) die Bestimmung, daß diese Verordnung und allfällige künftige Änderungen der Verordnung auf das Dienstverhältnis Anwendung finden,

f) gegebenenfalls Sondervereinbarungen gemäß § 14 Abs. 7.

§ 3. Das Dienstverhältnis wird durch Kündigung, einvernehmliche Lösung, Zeitablauf, Entlassung, Austritt oder Ableben gelöst.

§ 4. Ein auf unbestimmte Zeit eingegangenes Dienstverhältnis kann von beiden Teilen unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum 30. September jedes Jahres ohne Angabe von Gründen gelöst werden.

§ 5. Das Dienstverhältnis kann ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist jederzeit einvernehmlich gelöst werden.

§ 6. (1) Das Dienstverhältnis kann ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist von jedem Teil aus wichtigen Gründen gelöst werden.

(2) Ein wichtiger Grund, der den Dienstgeber zur Lösung des Dienstverhältnisses ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist (Entlassung) berechtigt, liegt insbesondere vor,

a) wenn der Vertragslehrer wegen eines Verbrechens oder wegen eines aus Gewinnsucht oder gegen die öffentliche Sittlichkeit begangenen Vergehens oder einer solchen Übertretung schuldig erkannt oder wegen einer anderen Gesetzesübertretung zu einer wenigstens sechsmonatigen Freiheitsstrafe strafgerichtlich rechtskräftig verurteilt worden ist,

b) wenn er sich einer schweren Verletzung seiner Dienstpflichten oder einer solchen Handlung schuldig gemacht hat, die ihn vertrauensunwürdig macht oder seine Belassung im Dienst als mit den Interessen des Dienstes unvereinbar erscheinen läßt, oder wenn er die ihm zugewiesene lehramtliche Aufgabe trotz Ermahnung in solcher Weise versieht, daß die Erreichung des Unterrichtszieles hiedurch wesentlich beeinträchtigt wird,

c) wenn er ohne einen ausreichenden Entschuldigungsgrund die ihm übertragenen Unterrichtsstunden nicht erteilt hat oder sich sonst beharrlich weigert, die ihm übertragene Aufgabe zu erfüllen und sich den gerechtfertigten dienstlichen Anordnungen des Präsidenten zu fügen, oder wenn er andere Angehörige der Anstalt zu schwerwiegenden Pflichtverletzungen zu verleiten sucht,

d) wenn er unfähig ist, die Dienste, zu deren Versehung er sich verpflichtet hat, ordnungsgemäß zu leisten,

e) wenn er infolge länger dauernder Verhinderung an der Lehrtätigkeit gemäß § 12 keine Entlohnung mehr erhält,

f) wenn er eine Nebenbeschäftigung betreibt, die dem Ansehen und der Würde des Lehrberufes widerstreitet oder ihn an der vollständigen und genauen Erfüllung seiner Dienstpflichten hindert,

g) wenn er sich Tätlichkeiten oder eine erhebliche Ehrverletzung gegen Vorgesetzte oder Mitglieder des Lehrkörpers oder eine Verletzung der Sittlichkeit in der Schule zuschulden kommen läßt.

(3) Das Vorliegen eines Entlassungsgrundes ist in allen Fällen auf Antrag des Präsidenten von der für die öffentlich-rechtlichen Lehrpersonen an der Akademie zuständigen Disziplinarkommission unter sinngemäßer Anwendung der diesbezüglichen Bestimmungen der Lehrerdienstpragmatik festzustellen. Durch eine solche Feststellung wird einer gerichtlichen Entscheidung nicht vorgegriffen.

(4) Der Präsident hat den Vertragslehrer zugleich mit seinem Antrag nach Abs. 3 bis zur Beendigung des Verfahrens zu beurlauben und kann gegen ihn erforderlichenfalls ein Hausverbot erlassen.

(5) Die Entlassung wird vom Bundesministerium für Unterricht ausgesprochen.

(6) Ein wichtiger Grund, der den Vertragslehrer zur Lösung des Dienstverhältnisses ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist (Austritt) berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn der Vertragslehrer zur Fortsetzung seiner Dienstleistung unfähig wird oder diese ohne Schaden für seine Gesundheit nicht fortsetzen kann.

§ 7. (1) Bei Beendigung des Dienstverhältnisses ist dem Vertragslehrer auf sein Verlangen vom Präsidenten ein schriftliches Zeugnis über die Dauer und die Art der Dienstleistung auszustellen.

(2) Der Präsident kann einem Lehrbeauftragten auf dessen Verlangen nach Erfüllung des Lehrauftrages ein Verwendungszeugnis ausstellen.

§ 8. (1) Die Lehrkräfte sind an die im zweiten Abschnitte des Gesetzes vom 28. Juli 1917, RGBl. Nr. 319 (Lehrerdienstpragmatik), umschriebenen allgemeinen und besonderen Pflichten öffentlich-rechtlicher Lehrpersonen unter Berücksichtigung jener Abweichungen gebunden, die sich aus der besonderen Art ihrer Verwendung ergeben.

(2) Keine Lehrkraft darf Schülern der Anstalt Privatunterricht erteilen. Der Präsident kann von dieser Vorschrift nur in ganz besonderen Ausnahmsfällen Nachsicht gewähren, doch muß der Unterricht dann unentgeltlich versehen werden.

(3) Den Lehrkräften ist es untersagt,

a) Räume der Lehranstalt für Privatunterricht zu benützen,

b) außerhalb der Lehranstalt Räume für den Unterricht der Studierenden (außer in Notfällen und dann nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch den Präsidenten) zu benützen,

c) Privatunterricht an solche Personen, welche die Lehranstalt vor ordnungsgemäßer Beendigung ihres Studiums verlassen haben, ohne ausdrückliche Genehmigung durch den Präsidenten entgeltlich oder unentgeltlich zu erteilen.

§ 9. Den Lehrkräften steht gegen Verfügungen des Präsidenten die Beschwerde an das Bundesministerium für Unterricht innerhalb von 14 Tagen offen. Die Beschwerde muß im Dienstweg eingebracht werden und hat keine aufschiebende Wirkung.

§ 10. Bleibt eine Lehrkraft eigenmächtig dem Unterricht fern, ohne einen ausreichenden Entschuldigungsgrund nachzuweisen, so verliert sie unbeschadet anderer Folgen ihre Bezüge für die Dauer der ungerechtfertigten Abwesenheit. Bereits ausbezahlte Bezüge werden vom nächsten Bezug abgezogen.

§ 11. (1) Der Präsident kann Lehrkräfte außerhalb der Schulferien in jedem Studienjahr bis zum Gesamtausmaß von einem Monat im eigenen Wirkungskreise beurlauben.

(2) Beurlaubungen, die über dieses Ausmaß hinausgehen, bedürfen der Genehmigung des Bundesministeriums für Unterricht.

(3) Wird der Urlaub unter Belassung der Bezüge erteilt, so hat die beurlaubte Lehrkraft die Kosten ihrer Vertretung im Unterricht während dieses Zeitraumes zu tragen.

(4) Das Bundesministerium für Unterricht kann einem Vertragslehrer auf Antrag des Lehrerkollegiums einen Urlaub gegen Entfall der Entlohnung erteilen, sofern die Belassung im Dienstverhältnis wünschenswert ist.

§ 12. (1) Ist eine Lehrkraft nach Beginn der Verwendung durch Krankheit oder Unglücksfall oder infolge gesundheitspolizeilicher Vorschriften an der Lehrtätigkeit verhindert, ohne daß sie diese Verhinderung vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt hat, so behält sie den Anspruch auf den Fortbezug ihrer vollen Entlohnung auf die Dauer von zwei Monaten, längstens jedoch bis zum Ende des Vertragsverhältnisses.

(2) Das Bundesministerium für Unterricht kann einem Vertragslehrer in den Fällen des Abs. 1 die Auszahlung der vollen Entlohnung ausnahmsweise um höchstens weitere zwei Monate bewilligen, sofern die Weiterverwendung des Vertragslehrers wegen dessen besonderer Eignung im Interesse des Unterrichts unbedingt notwendig ist.

(3) Das Bundesministerium für Unterricht kann überdies in den Fällen des Abs. 1 einem Vertragslehrer den Fortbezug der halben Entlohnung höchstens für den gleichen Zeitraum bewilligen, für den der Vertragslehrer nach Abs. 1 oder nach den Abs. 1 und 2 die volle Entlohnung bezogen hat.

(4) Tritt innerhalb von sechs Monaten nach Wiederaufnahme der Lehrtätigkeit abermals eine Verhinderung aus den im Abs. 1 angeführten Gründen ein, so gilt sie für den Fortbezug der Entlohnung nach den Abs. 1 bis 3 als Fortsetzung der früheren Verhinderung.

§ 13. (1) Ist eine Lehrkraft vorübergehend verhindert, den Unterricht zu versehen, so hat sie dies so bald wie möglich, jedoch spätestens nach 48 Stunden dem Präsidenten anzuzeigen und auf dessen Verlangen den Grund der Verhinderung entsprechend zu bescheinigen.

(2) Ein Vertragslehrer, der seinen Dienst wegen Krankheit nicht versieht, ist verpflichtet, sich auf Anordnung des Präsidenten einer amtsärztlichen Untersuchung zu unterziehen.

(3) Kommt die Lehrkraft einer dieser Verpflichtungen nicht nach, so verliert sie für die Dauer der Säumnis jedenfalls den Anspruch auf ihre Entlohnung, es sei denn, sie macht glaubhaft, daß der Erfüllung der Verpflichtung unabwendbare Hindernisse entgegengestanden sind.

§ 14. (1) Für die Entlohnung der Lehrkräfte an der Akademie für Musik und darstellende Kunst gelten folgende Mindest- und Höchstsätze als Jahresbezug für jede Wochenstunde (Entlohnung):

1. Hautpfächer	280 S bis 350 S
2. Nebenfächer (Pflicht- und Wahlfächer):	
a) wissenschaftliche Fächer ..	260 S bis 290 S
b) künstlerische Fächer	180 S bis 220 S
c) Solokorrepetition	180 S bis 250 S
d) Klavierbegleitung	150 S bis 220 S
e) künstlerische Hilfsdienste	150 S bis 170 S
f) andere Fächer (zum Beispiel Fremdsprachen, Gymnastik, Fechten)	150 S bis 220 S

(2) Vollbeschäftigung ist für sämtliche Lehrkräfte an der Akademie für Musik und darstellende Kunst gegeben

in Gruppe	1	bei	20	Wochenstunden
„ „	2 a	„	17	„
„ „	2 b	„	22	„
„ „	2 c	„	22	„
„ „	2 d	„	22	„
„ „	2 e	„	25	„
„ „	2 f	„	20	„

(3) Für die Entlohnung der Lehrkräfte an der Akademie für angewandte Kunst gelten folgende Mindest- und Höchstsätze als Jahresbezug für jede Wochenstunde (Entlohnung):

1. Hauptfächer ..... 230 S bis 280 S

2. Nebenfächer (Pflicht- und Wahlfächer):

a) wissenschaftliche Fächer.. 250 S bis 280 S

b) künstlerische Fächer .... 170 S bis 200 S

c) Werkstättenunterricht .. 160 S bis 180 S

d) künstlerische Hilfskräfte 120 S bis 150 S

e) andere Fächer (zum Beispiel Fremdsprachen und Fertigkeiten) ..... 150 S bis 220 S

(4) Vollbeschäftigung ist für sämtliche Lehrkräfte an der Akademie für angewandte Kunst gegeben

in Gruppe	1	bei	30	Wochenstunden
„ „	2 a	„	17	„
„ „	2 b	„	30	„
„ „	2 c	„	30	„
„ „	2 d	„	30	„
„ „	2 e	„	20	„

(5) Den Vertragslehrern an beiden Akademien gebühren in sinngemäßer Anwendung der §§ 16 und 17 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBl. Nr. 86/1948, Familienzulagen, und zwar bei Vollbeschäftigung in voller Höhe, sonst anteilsmäßig.

(6) Den Lehrkräften an beiden Akademien gebühren alle Teuerungszuschläge, Sonderzahlungen und sonstigen geldlichen Zuwendungen, die den entsprechenden Vertragsbediensteten des Bundes gebühren, und zwar bei Vollbeschäftigung in voller Höhe, sonst anteilsmäßig.

(7) In Ausnahmsfällen können mit Lehrkräften an beiden Akademien, die besonders qualifizierten Unterricht erteilen sollen, höhere als die in Abs. 1 normierten Bezüge, ferner besondere Urlaube und Kündigungsfristen vereinbart werden; solche Sondervereinbarungen bedürfen der Zustimmung des Bundeskanzleramtes und des Bundesministeriums für Finanzen.

(8) Die Bezüge aller Lehrkräfte an beiden Akademien werden unter Zugrundelegung des Teilers 12 am ersten Tag jedes Monats im vorhinein ausbezahlt.

§ 15. Das Bundesministerium für Unterricht kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen in einzelnen Ausnahmsfällen, in denen das Interesse des Dienstes dies erfordert, Vertragslehrern an der Akademie für Musik und darstellende Kunst und an der Akademie für angewandte Kunst sowie ihren Hinterbliebenen den Anspruch auf einen Ruhe- oder Versorgungsgenuß nach den Grundsätzen der für die Ruhe- und Versorgungsgenüsse der Bundestheaterangestellten jeweils geltenden Normen für den Fall vertraglich einräumen, daß diese Vertragslehrer eine mindestens zehnjährige ununterbrochene Dienstzeit in Vollbeschäftigung an der betreffenden Kunstakademie tatsächlich zurückgelegt haben.

Hurdes

238. Verordnung der Bundesministerien für soziale Verwaltung und für Inneres vom 28. November 1950, womit die Geltungsdauer der Verordnung vom 23. Februar 1950, BGBl. Nr. 79, betreffend die Regelung der Arzneipreise in Apotheken, verlängert wird.

Auf Grund des § 7 des Gesetzes vom 18. Dezember 1906, RGBl. Nr. 5/1907, betreffend die Regelung des Apothekenwesens, und des § 2 Abs. 5 des Preisregelungsgesetzes 1950, BGBl. Nr. 194, wird verordnet:

Im § 9 der Verordnung der Bundesministerien für soziale Verwaltung und für Inneres vom 23. Februar 1950, BGBl. Nr. 79, betreffend die Regelung der Arzneipreise in Apotheken, sind die Worte „31. Dezember 1950" durch die Worte „31. Juli 1951" zu ersetzen.

Maisel **Helmer**

239. Verordnung des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau vom 28. November 1950, über die Ausführungsformen der bei der Eichung zu verwendenden Stempel (Eichstempelverordnung).

Auf Grund des § 36 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 5. Juli 1950, BGBl. Nr. 152, über das Maß- und Eichwesen (Maß- und Eichgesetz) wird verordnet:

§ 1. (1) Als Eichzeichen ist das Bundeswappen in nachstehender Ausführung anzuwenden:

(2) Zusätzlich erhalten:

a) das Eichzeichen des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen zu beiden Seiten des Bundeswappens einen sechsstrahligen Stern:

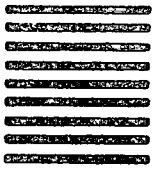
b) das Eichzeichen der Eichämter links vom Bundeswappen die Ordnungszahl des Eichaufsichtsbezirkes, dem das Eichamt untersteht, und rechts die Ordnungszahl, die dem Eichamt innerhalb des Eichaufsichtsbezirkes zugeteilt ist:

(3) Aus technischen Gründen können in besonderen Fällen die in Abs. 2 angeführten zusätzlichen Bezeichnungen entfallen.

(4) Als Jahreszeichen sind die drei letzten Ziffern der Jahreszahl anzuwenden.

(5) Bei den Meßgeräten, die nach den Eichvorschriften als Präzisionsgeräte gelten, ist dem Eichstempel ein vierstrahliger Stern als Präzisionszeichen in nachstehender Ausführung beizufügen:

§ 2. Wenn einem bereits geeichten Meßgerät die Verkehrsfähigkeit entzogen werden soll und die Stempelung nicht ganz beseitigt wird, so ist das nachstehende Entwertungszeichen anzuwenden:



§ 3. Die Größe der Stempel, die nach dem jeweiligen Verwendungszweck in Frage kommenden Arten ihrer Ausführung sowie die Größe und Form der Ziffern sind vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen festzusetzen.

§ 4. Alle bisher bestehenden Vorschriften über die Stempel der Eichbehörden werden aufgehoben.

Kolb

BUNDESGESETZBLATT

FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Der Bezugspreis des Bundesgesetzblattes für die Republik Österreich, Jahrgang 1950, beträgt vorbehaltlich allfälliger Preiserhöhungen infolge unvorhergesehener Steigerung der Herstellungskosten bis zu einem Jahresumfang von 2000 Seiten S 54·— für Inlands- und S 76·— für Auslandsabonnements. Für den Fall, daß dieser Umfang überschritten wird, bleibt für den Mehrumfang eine entsprechende Neuberechnung vorbehalten. Bezugsanmeldungen werden von der Versandstelle der Österreichischen Staatsdruckerei in Wien III, Rennweg Nr. 16, entgegengenommen.

Den bisherigen Beziehern des Bundesgesetzblattes gehen Erlagscheine zu. Neue Bezieher wollen den Bezugspreis auf das Postsparkassenkonto Wien Nr. 178 überweisen. Erlagscheine werden ihnen über Verlangen zugesendet.

Die Zustellung des Bundesgesetzblattes erfolgt erst nach Entrichtung des Bezugspreises. Die Bezieher werden, um keine Verzögerung in der Zustellung eintreten zu lassen, eingeladen, rechtzeitig den Bezug anzumelden und den Bezugspreis zu überweisen. Dieser kann auch in zwei gleichen Teilbeträgen zum 1. Jänner und 1. Juli entrichtet werden.

Einzelne Stücke des Bundesgesetzblattes sind erhältlich gegen Entrichtung des Verschleißpreises von 10 g für das Blatt = 2 Seiten, jedoch mindestens 50 g für das Stück, bei der Manz'schen Verlags- und Universitätsbuchhandlung in Wien I, Kohlmarkt Nr. 16, Telephon U 26 0 69, sowie beim Verlag der

ÖSTERREICHISCHEN STAATSDRUCKEREI
Wien I, Wollzeile 27 a, Telephon R 27 2 31.

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei